

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר

6349/25/פ

הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי במסמכי זיהוי ובמאגר מידע
(תיקון – קבלת תמונת טביעת אצבע של נפטר על ידי יורשו), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 2 בחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע–2009¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, אחרי ההגדרה "חוק שירות הביטחון הכללי" יבוא :

"יורשים" – יורשים כמשמעותם בחוק הירושה, התשכ"ה–1965²;."

2. הוספת סעיף 13א אחרי סעיף 13 לחוק העיקרי יבוא :

"קבלת תמונת 13א. יורשיו של נפטר זכאים לקבל ממי שיש לו גישה טביעת אצבע של למאגר הביומטרי, על פי חוק זה, תמונה של נפטר על ידי יורשו טביעות האצבע של הנפטר השמורות במאגר."

דבר ה ס ב ר

מטרת התיקון היא להסדיר את גישתם של יורשים לתכנים אישיים של יקיריהם, לשם הנצחת זכרם תוך שמירה מירבית על פרטיותם. בתאריך כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) נרצחה במסיבת הנובה הדר חושן ז"ל, ביתו של אבטליון חושן שנפטר בשנת התשע"ה ממחלת הסרטן. אימה, אחותה ואחיה ביקשו להנציחה על ידי הכנת תכשיט שיכיל את טביעת האצבע שלה בחיבור עם טביעת האצבע שלו אך בקשתם נבלמה על ידי רשות המאגר הביומטרי בטענה כי לא ניתן להוציא מידע ביומטרי של אדם שלא על ידי הרשות המוסמכת לכך. לאחר מתקפת הטרור ביום כ"ב תשרי התשפ"ד (מתקפת שבעה באוקטובר) נחקק חוק הגישה לתוכן דיגיטלי לאחר פטירתו של אדם, התשפ"ד–2024, שהסדיר את הגישה של משפחות ויורשים לחשבונות ותוכן דיגיטלי של הנפטר. חוק זה מצביע על שינוי תפיסת המחוקק לגבי אפשרות הגישה למידע אישי של נפטרים למטרות של הנצחה וזיכרון. החוק האמור אינו חל לגבי מידע ביומטרי של נפטרים, על אף שהוא נותן גישה לחומרים אינטימיים ואישיים של הנפטר. הצעת חוק זו נועדה לקבוע כי יורשיו של נפטר יהיו זכאים לקבל ממי שיש לו גישה למאגר תמונה של טביעת האצבע של הנפטר השמורה בו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ו (08.12.2025)

¹ ס"ח התש"ע, עמ' 256.

² ס"ח התשכ"ה, עמ' 163.